

종합감사 결과보고서

(○○○○ 산하 6개 관리소)

2025. 7.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범 사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직 문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 6개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	***	2020. 4.	AAA
㉡㉡㉡㉡	△△	***	2020. 7.	BBB
㉢㉢㉢㉢	△△	***	2021. 4.	CCC
㉣㉣㉣㉣	△△	***	2021. 4.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◎◎	***	2021. 4.	EEE
㉥㉥㉥㉥	◎◎	***	2021. 4.	FFF

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 3. 24. ~ 3. 28.
- 감사인원 : 차장 외 3명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○○○ 산하 6개(영구4, 국민2) 임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무 수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠관리소는 입주자격(주택) 검증 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였고, ㉡㉡㉡㉡ 등 6개 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

㉢㉢㉢㉢관리소는 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)가 미흡하여 주의 조치하였고, ㉣㉣㉣㉣관리소는 예비입주자 선정 업무, 갱신계약 업무, 증빙서철 관리 업무가 미흡하여 주의, 경고 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 4. 30.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
19	4	202,530	-	1 (2명)	3 (2명)	-	4 (202,530)	3	-	1 (202,530)	-	-	11

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	입주자격(주택) 검증 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보	7
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	9
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	15
㉡㉡㉡㉡	예비입주자 선정 업무	시정, 주의	2
	갱신계약 업무	시정, 주의	3
	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	4
	증빙서철 관리 업무	시정, 통보(시정완료), 경고	5
	부금과수납 처리 업무	시정(회수)	6
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	10
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	16
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	11
	임대조건 적용 업무(시중전세 시세 조사) 등	현지지도	17
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	12
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	13
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 등	현지지도	18
㉥㉥㉥㉥	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	8
	용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)	통보	14
	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무	현지지도	19

※ 신분상 처분 관련자 : 2건

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉡㉡㉡㉡	*급	BBB	주의	예비입주자 선정 업무	㉡㉡㉡㉡	경고
			주의	갱신계약 업무		
			경고	증빙서철 관리 업무		
㉡㉡㉡㉡	*급	GGG	주의	예비입주자 선정 업무	㉡㉡㉡㉡	경고
			주의	갱신계약 업무		
			경고	증빙서철 관리 업무		
㉥㉥㉥㉥	*급	FFF	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉥㉥㉥㉥	주의
㉡㉡㉡㉡	*급	HHH	주의	용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)	㉥㉥㉥㉥	주의

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 입주자격(주택) 검증 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 LH-WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 부과 기준일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

그리고 무주택 판단 업무의 지속적인 오류로 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 및 동-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 의하면 소명대상 주택의 공부상 소유주와 임차인과의 관계, 상속으로 인한 취득여부, 재산세 납세자 지정사유, 지자체 무허가 건물회신 자료(건축물대장 또는 등기부등본이 존재하지 않는), 공적, 행정오류 등을 종합적으로 판단하여 무주택 소명처리 하여야 한다.

또한 ‘다른 주택 건설지역 이주’에 대한 해석으로 소유 당시 해당 주택의 소재지 동일 건설지역에 거주를 하다가 이후 다른 주택건설지역으로 이주한 사실을 확인하고 주택을 소유한 시점 이후의 거주사실이 없거나 해당 주택이 소재한 주택건설지역에 거주하고 있는 경우에는 무주택으로 인정되지 않으며, 상속주택인 경우 피상속인의 동일 주택지역 거주사실이 확인되는 경우 소명 가능하다. [표 1] 참조

[표 1] 주택공급에 관한 규칙 제53조(주택소유 여부 판정기준) 제2호

「주택공급에 관한 규칙」 제53조 2. 도시지역이 아닌 지역 또는 면의 행정구역(수도권은 제외한다)에 건축되어 있는 주택으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 주택의 소유자가 해당 주택건설지역에 거주(상속으로 주택을 취득한 경우에는 피상속인이 거주한 것을 상속인이 거주한 것으로 본다)하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 경우 (1) 사용승인 후 20년 이상 경과된 단독주택 (2) 85㎡ 이하의 단독주택 (3) 소유자의 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따른 최초 등록기준지에 건축 되어있는 주택으로서 직계존속 또는 배우자로부터 상속 등에 의하여 이전받은 단독주택		
다음 세가지 항목을 모두 충족할 경우 소명 가능(각 항목의 세부항목은 하나만 충족하면 됨)		
☑	☑	☑
면의 행정구역(수도권 제외) 도시지역이 아닌 지역	사용승인 후 20년 이상 단독주택 85㎡이하의 단독주택 최초등록기준지 상속 단독주택	다른 주택 건설지역 이주

아울러 주거복지실-36(2012.01.03.)호 「유주택세대 민원 처리방안 통보」에 따르면, “임대인 스스로가 임차인에 대한 입주자격 요건의 **흡결을 묵인(默認)**¹⁾하여 계약을 갱신한 경우 해당 임차인이 입주자격 요건의 흡결 없이 **자격을 유지하는 때**²⁾에는 새로운 계약갱신을 거절할 수 없다.”는 대법원의 판결사례를 인용하여, 임대인 입주자격 요건의 흡결이 소멸된 때에는 무주택으로 인정하여야 하나, 입주자격 요건의 흡결이 소멸되지 않았을 때에는 유주택자 처리지침에 따라 업무를 처리하여야 한다.

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2024년 7월 갱신세대(2024. 3. 19. 자격검색 요청) 1**동 9**호(계약자 최**)의 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 ‘면의 행정구역에 건축되어 있는 주택, 85㎡이하의 단독주택’ 뿐만 아니라, 해당 주택을 소유했던 당시 동일 주택건설지역에 거주(상속주택인 경우 피상속인 거주) 하다가 다른 주택건설지역으로 이주한 사실도 확인하여야 하나, 주민등록초본 상 소유(2011. 6. 2. 취득)했던 당시 동일 주택건설지역에 거주한 사실이 확인되지 않았음에도 무주택 소명 처리하였다.

1) 임대인이 임차인에게 소명자료 제출을 요구하고 그 소명자료가 정당하지 아니함에도 이를 묵인하여 무주택자로 인정한 경우
2) 새로운 계약갱신 이전에 입주자격 요건의 흡결이 소멸한 경우(유주택의 경우 주택 처분)

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

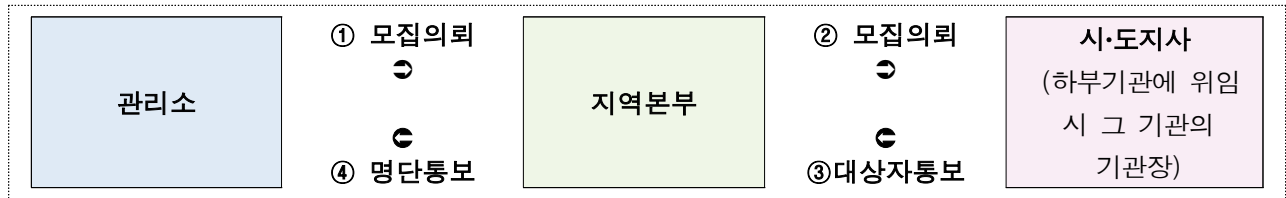
㉠㉠㉠㉠ 관리소는 주거복지실 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 명확한 소명처리가 될 수 있도록 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 예비입주자 선정 업무
 소 속 : ㉔㉔㉔㉔
 내 용 :

「주택공급에 관한 규칙」 제4조, 「공공주택특별법」 제25조에 따르면 공공임대주택의 입주자격 충족 및 계속거주를 위해서는 ‘무주택 세대구성원’을 유지하여야 하며, 주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따르고, 전산검색 결과 LH-WISE 시스템에 표기되는 ‘양도일’은 양도소득세 부과 기준일, ‘취득일’은 재산세 납세자 지정일, ‘건축물대장상 현소유자’는 건축물대장상의 소유 이력의 전산정보를 기준으로 조회된다.

또한 주거복지실-3763(2023.12.27.)호 「예비입주자 세부 관리 방안 수립 안내」로 예비 입주자 모집, 예비입주자 선정 및 관리 방안을 시달하였으며, 영구임대주택의 경우 지자체에서 예비입주자 명단을 통보 받은 후 예비입주자 이관 시 주택소유 전산검색을 실시하여 입주자격을 확인해야 한다고 안내하였다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 예비입주자 선정 흐름



㉔㉔㉔㉔ 관리소는 「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 주택소유 여부를 검토하여 소명 처리된 경우에 한하여 예비입주자로 선정하여야 하나, 2024년 6월 예비입주자 모집(2024. 9. 26. 자격검색 요청) 신청자 중 주택소유 전산 검색 결과(2024. 10. 8. 결과 통보) 유주택자로 통보된 최**, 이**, 옥**에 대해 무주택 소명자료 제출을 안내하지 않고 예비입주자로 선정하였다.

감사일 현재 최**은 20**. 1*. 1*.자로 계약을 체결하고 2**동 5**호에 입주하였으며 이**(대기 순위 1*번), 옥**(대기 순위 4*번)은 예비입주자로 관리하고 있다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 입주자격(주택) 검증 업무 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 주택소유 전산 검색 결과 유주택자로 확인된 신청자에 대하여 「주택공급에 관한 규칙」 제53조에 따라 무주택 여부에 대한 소명 절차를 철저히 이행하고, 소명이 완료된 신청자에 한하여 예비입주자로 선정·관리하시기 바랍니다. 【시정, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
BBB	*급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡
GGG	*급	계약(임대)	2024.01.16. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡

일련 번호	3	[시정, 주의] 사항
----------	---	---------------

제 목 : 갱신계약 업무

소 속 : ㉞㉞㉞㉞

내 용 :

주거복지실-2229(2020.08.18.)「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따르면 「주택 임대차보호법」 개정 및 국민권익위원회의 개선요청에 따라 갱신계약 업무일정을 조정하여 자격검색 요청시기는 130일 이전, 갱신계약 체결안내 시기는 계약종료 70일 전까지 하도록 안내하였다. [표 1] 참조

[표 1] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산 등	부 적 격 자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱 신 계 약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 임대상가의 경우「임대상가 공급 및 운영업무 처리지침」 제20조(임대차 계약의 갱신)에 따르면 ① 임차인이 임대차 계약기간 만료 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 임대차 계약 갱신을 요구하는 경우 특별한 사정이 없는 한 이를 수용하여야 한다. 다만, 최초 임대차 계약기간을 포함한 전체 임대차 계약기간이 10년을 초과하는 경우에는 이를 거절할 수 있다.

② 제①항에 따라 임대차 계약갱신 요구가 있는 경우 해당 임대차 계약기간이 만료되기 1개월 전까지 수용 또는 거절 여부를 임차인에게 통지하여야 하며, 임차인의 계약갱신 요구가 없는 경우에도 또한 같다.

㉞㉞㉞㉞ 관리소는 갱신계약 업무절차에 따라 갱신계약 종료 130일 이전에 입주 자격 자료(주택·소득·자산 등)를 요청하고 계약 종료 70일 전까지 갱신 계약 체결을 안내하여야 하나, 2**동 5**호 등 5세대는 [표 2]와 같이 갱신계약 업무절차 이행이 지연되었다.

[표 2] 임대주택 갱신계약 업무절차 진행 현황

구분	동호	임대차 기간 종료일	입주자격 자료요청 (130일전)	부적격자 소명완료 (80일전)	갱신계약 체결안내 (70일전)	갱신계약 체결여부
임대 주택 갱신	2**-5**	2025.01.31.	2024.11.04. (기간경과)	× (소명중)	×	×
	2**-5**	2025.02.28.	2024.12.02. (기간경과)	×	×	×
	2**-3**	2024.12.31.	2024.09.05. (기간경과)	2024.10.22. (기간경과)	×	×
	2**-5**	2024.12.31.	2024.09.05. (기간경과)	2025.03.18. (기간경과)	2025.03.18. (기간경과)	2025.03.18.
	2**-6**	2024.05.31.	2024.05.14. (기간경과)	2024.07.11. (기간경과)	2024.07.31. (기간경과)	2024.07.31.

그리고 임대상가의 경우 임대차 계약기간 만료 1개월 전까지 임차인에게 계약 갱신 여부를 통지하여야 하나, 7***동 1**호 등 2세대는 [표 3]과 같이 갱신계약 업무절차 이행이 지연되었다.

[표 3] 임대상가 갱신계약 업무절차 진행 현황

구분	동호	임대차 기간 종료일	계약갱신 여부 통지 (1개월전)	갱신계약 체결여부	비고
임대상가 갱신	7***-1**	2025.02.28.	2025.03.18. (기간경과)	2025.03.18.	
	7***-2**	2024.12.31.	2025.02.03. (기간경과)	2025.02.03.	

또한 2**동 5**호 등 7세대는 갱신계약 업무 지연으로 인해 임대차 기간 종료일 부터 자격자 확정 처리일 전까지 LH-WISE 시스템에 임대조건이 생성되지 않아 [표 4]와 같이 해당기간 동안 임대료가 부과되지 않았다.

[표 4] 임대료 미부과 현황

구분	동호	임대차기간	임대료	임대료 미부과 기간	미부과액 (착오)	자격자 확정처리일	갱신계약 진행상태
임대 주택 및 임대 상가 갱신	2**-5**	2023.02.01 ~2025.01.31	94,320	2025. 2. ~2025. 3.	188,640	-	소명진행 중
	2**-5**	2023.03.01 ~2025.02.28	44,720	2025. 3.	44,720	-	결과적재
	2**-3**	2025.01.01 ~2026.12.31	96,960	2025. 1. ~2025. 3.	290,880	2025.03.18	자격자확정 처리완료
	2**-5**	2025.01.01 ~2026.12.31	44,720	2025. 1. ~2025. 3.	134,160	2025.03.18	갱신계약완료 (2025.03.18.)
	2**-6**	2024.06.01 ~2026.05.31	73,310	2024. 7.	(-3,440)	2024.07.11	갱신계약완료 (2024.07.31.)
	7***-1**	2025.03.01 ~2027.02.28	179,900	2025. 3.	179,900	2025.03.18	갱신계약완료 (2025.03.20.)
	7***-2**	2025.01.01 ~2026.12.31	101,100	2025. 1.	101,100	2025.02.03	갱신계약완료 (2025.03.18.)

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 갱신계약 업무절차 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 지연된 갱신계약 체결 업무를 조속히 처리하여 임대조건 누락으로 미부과된 임대료를 소급 적용하여 부과시키고, 갱신계약이 적기에 이루어질 수 있도록 갱신계약 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【시정, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
BBB	*급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡
GGG	*급	계약(임대)	2024.01.16. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)
 소 속 : ㉞㉞㉞㉞
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉡생계·의료급여수급자, ㉢일본군 위안부 피해자, ㉣지원대상 한부모가족, ㉤65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉡ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉣ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉢ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉤ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉢ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉢ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉢ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉢ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉢ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내하였고, 동-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득 ·자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일^{*}」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다^{**}.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다^{*}.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준

신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이 변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

㉞㉞㉞㉞ 관리소는 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 2**동 1**호 등 4세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나군’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다. [표 4] 참조

[표 4] 임대차 계약 현황

동호	자격 검증일	임대차 계약기간	현황성 신분	행복e음 신분	신분관련 징구서류	갱신 후 임대조건 신분	정상 임대조건 신분
2**-1**	2023.03.20.	2023.08.01 ~ 2025.07.31	생계의료 수급자	일반장애인	장애인증명서	수급자 등	1차탈락자
2**-4**	2023.03.20.	2023.08.01 ~ 2025.07.31	생계의료 수급자	-	-	수급자 등	1차탈락자
2**-4**	2023.08.25	2024.01.01 ~ 2025.12.31	생계의료 수급자	-	-	수급자 등	1차탈락자
2**-4**	2023.08.25	2024.01.01 ~ 2025.12.31	생계의료 수급자	기초주거급여	주거급여 수급자증명서	수급자 등	1차탈락자

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신 받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 증빙서철 관리 업무

소 속 : ○○○○

내 용 :

「법인세법」 제116조(지출증명서류의 수취 및 보관) 및 「회계규정」 제26조(증빙서류의 작성), 제28조(증빙서류의 정리)에 따르면 매월 발생하는 모든 거래에 대하여 관련 증빙서류를 작성하거나 수취하여 보관하여야 한다.

그리고 재무정보실-1531(2012.09.21.) 「관리소 운영자금 증빙서 관리 철저」에 따르면 금전사고 예방을 위해 관리소 운영자금 지출에 대한 증빙서류(영수증, 무통장입금증, 세금계산서 등)는 은행업무 종료 후 통장의 인출금액과 증빙서류를 관리소장이 확인하고 결재하여야 하며 부득이한 경우 자금인출 익일 오전까지 결재 하여야 한다.

또한 「회계규정」 제48조(가지급금)에 따르면 업무의 성질상 현금으로 지급하지 아니하면 업무수행에 지장을 초래할 경우 배정예산 범위 내에서 가지급금으로 집행하고 지급 월 말일까지 관계 증빙서류와 같이 정산하여야 한다.

○○○○ 관리소의 최근 3개월(2024년 11월 ~ 2025년 1월) 증빙서철을 확인한 결과, 감사일 현재 적격증빙 서류(세금계산서, 현금영수증, 카드매출전표 등)가 누락된 지출건을 확인하였다.

2025년 1월 23일 집행한 2024년 3차 소독비는 관리소장 및 운영자금 담당자가 적격증빙 서류를 확인하지 않고 거래처(□□)에서 2024년 11월 25일에 발급한 청구서만으로 자금을 집행하였다.

2024년 12월 23일 및 2024년 12월 30일에 집행한 지출건에 대해 거래사실 등을 확인한 결과 사업자등록상 대표자와 입금증의 거래 상대방이 동일하고 지출 원인에 대한 내부분서(행사사진 등)도 작성되어 있어 실제 거래가 발생한 것으로 판단된다. 다만 ○○○○관리소는 적격증빙 누락 건에 대해 실지감사기간인 2025. 3. 27.자로 추가 증빙서류를 발급받아 수취한 것을 확인하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 관리 행정 업무 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 「법인세법」 제116조(지출증명서류의 수취 및 보관) 및 「회계규정」 제26조(증빙서류의 작성), 제28조(증빙서류의 정리)에 따라 2025년 1월 23일 지급한 2024년 3차 소득비는 상대 거래처에 계산서 등 증빙서류 발행을 요청하여 보관하시기 바랍니다. 【시정】

또한 ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 「법인세법」 제116조(지출증명서류의 수취 및 보관) 및 「회계규정」 제26조(증빙서류의 작성), 제28조(증빙서류의 정리)에 따라 증빙서류의 수취 및 보관 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【통보(시정완료), 경고】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
BBB	*급	관리소장	2024.01.01. ~ 현재	경고	㉡㉡㉡㉡
GGG	*급	부금, 회계	2024.01.16. ~ 현재	경고	㉡㉡㉡㉡

제 목 : 부금과수납 처리 업무

소 속 : ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2022년 공공임대 주택관리운영 매뉴얼(관리비 등) 179p에 따르면 임대료나 관리비등이 조정·고지금액 보다 과다 수납된 경우 세대별 내역을 관리하고 월말 계정원장 잔액과 일치 여부를 확인 후 코넥스 시스템으로 관리 하여야 하나, 2024년 11월 관리비 조정 시 부금과수납(임대료 등)을 입주민에게 이중 차감 처리하여 감사일 현재 다음 [표 1]과 같이 부금과수납 관리대장과 회계 계정 원장 잔액 차이가 발생하고 있다. [표 1]

[표 1] 부금과수납 차이 현황

계정과목	관리대장 잔액 (코넥스 시스템)	계정원장 잔액	차이금액	비고
부금과수납	878,389원	675,859원	202,530원	

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 관리 행정 업무 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

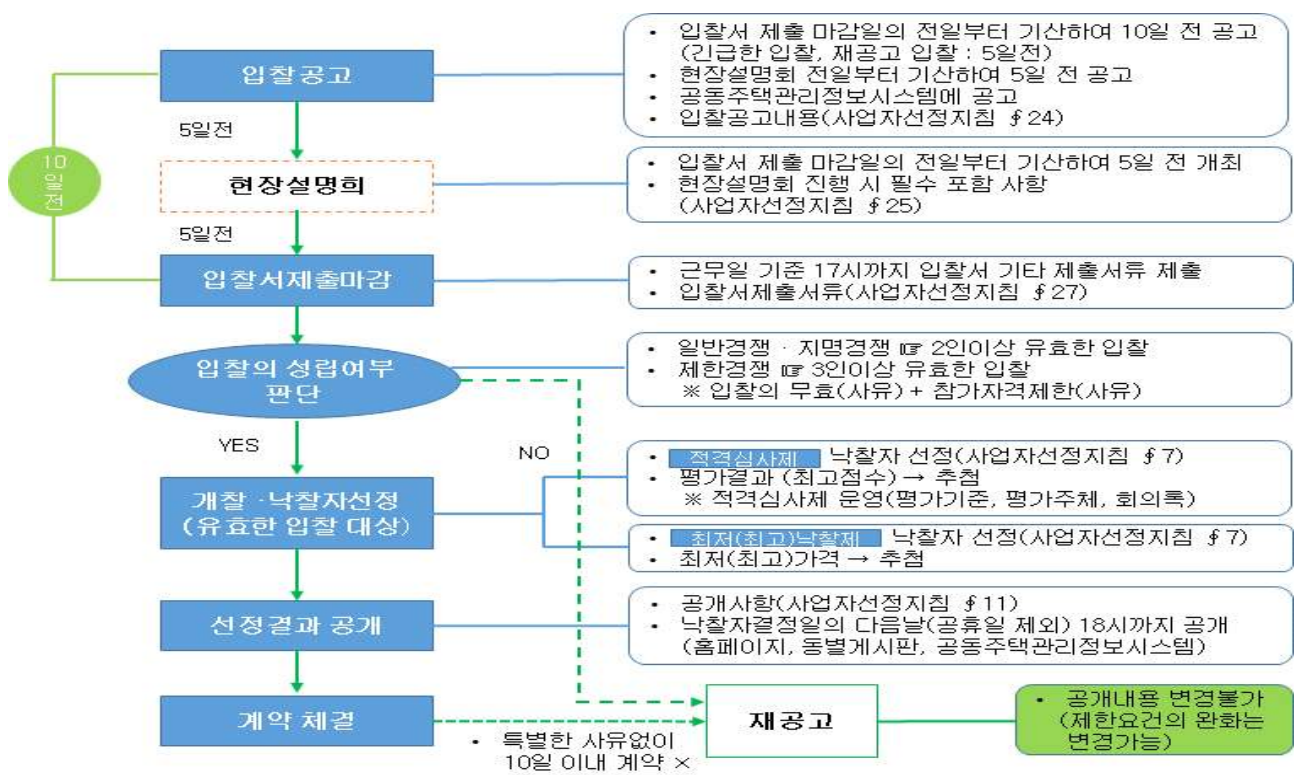
㉡㉡㉡㉡ 관리소는 부금과수납 대장과 회계 계정원장 잔액이 일치하도록 계정 관리 및 회계처리를 정확히 수행하고 잘못 차감된 금액에 대해서는 정산 및 회수 조치가 이루어지도록 관련 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【시정(회수)】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(경쟁입찰)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시³⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁴⁾으로 시행하고 있다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정 업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



3) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호 (2023.06.22.) 등
 4) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호 (2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.
* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함
- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(**발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인**) 이 경우 평점은 만점으로 한다.
- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.
- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)
- 업무실적은 ‘**완료실적**’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.

- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
- 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정할 수도 있다.
- 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

■ 경쟁입찰 절차(선정결과 공개, 입찰 서류 등)

- ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 2020년 승강기광고 계약(일반경쟁 적격심사) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분 확인서를 제출받아야 하나, 행정처분확인서 조회기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았고 사업자 선정결과를 지연 공개 하였으며, 적격심사 시 세부평가표를 평가위원별로 작성하지 않고 집계표 형식으로 한 장만 작성하였다.
- ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 2025년 전기안전관리대행 계약(일반경쟁 적격심사제) 입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제26조(참가자격의 제한)제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 행정처분확인서 조회 기간이 입찰공고일 기준으로 적정하지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉡㉢㉣, ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉡㉢㉣ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【통보】

㉮㉮㉮㉮ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
FFF	*급	관리소장	2025.01.01. ~ 현재	주의	㉮㉮㉮㉮
HHH	*급	관리과장	2023.01.01. ~ 2025.01.31	주의	㉮㉮㉮㉮

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비 등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁵⁾「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정 지침 개정 내용 및 관련 업무 매뉴얼을 매년 공문⁶⁾으로 시행하고 있다.

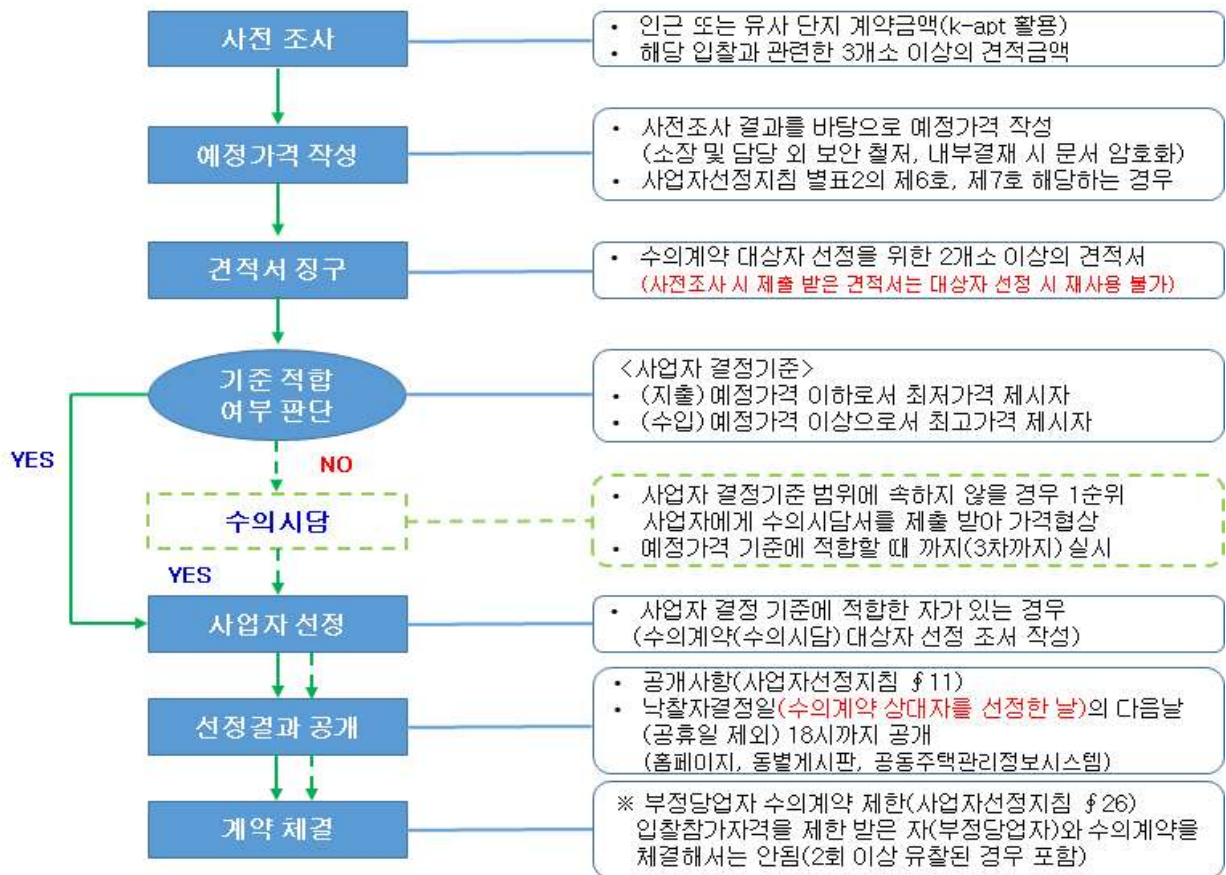
따라서 사업자 선정 시「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자 선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림2]와 같다.

[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

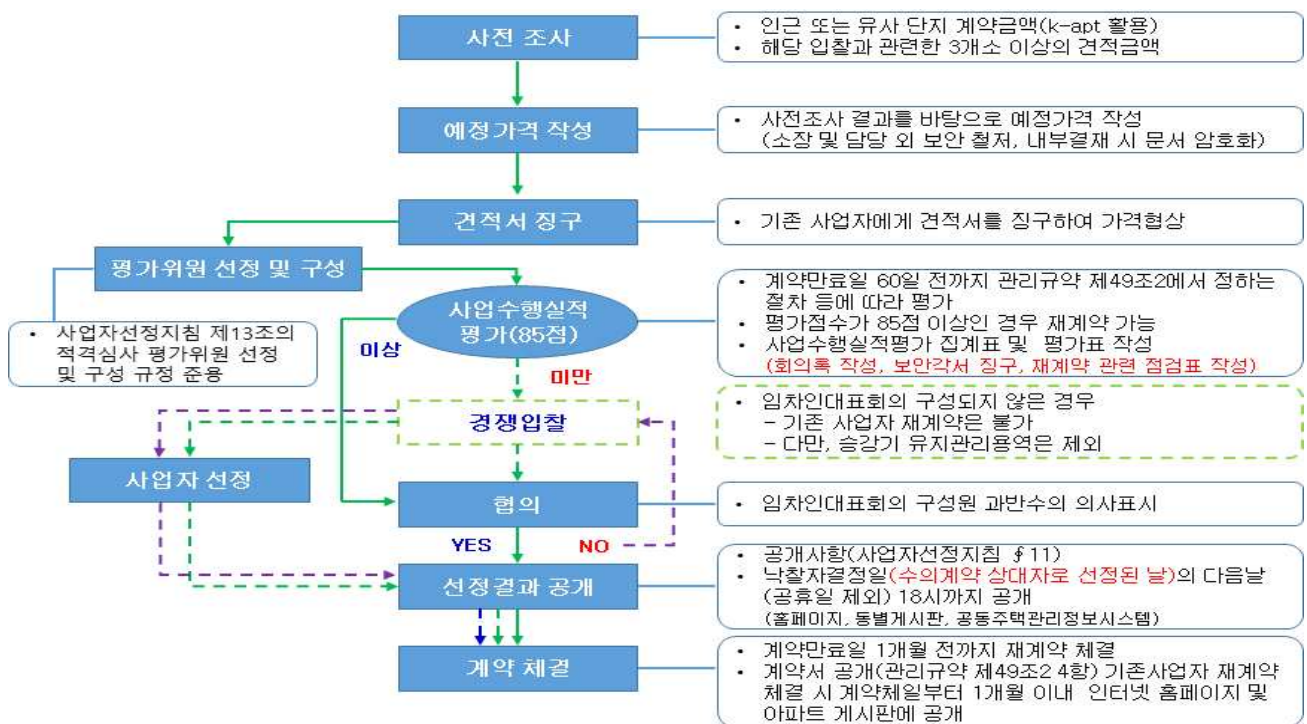
6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

5) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등
 6) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무 절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격 조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안 각서를 제출받아야 하고 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

또한 평가 시점의 자격 유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시 하여야 하고 임차인대표회의가 구성된 단지는 임차인대표회의와 협의하여 문서(회의록) 통보 받은 날을 사업자 선정일로 한다.

- ○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 재활용품 수거 및 폐의류 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2024년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 기존사업자 재계약 시 가격협상을 위한 견적서를 제출받지 않았다.

그리고 2024년 전기안전관리(임대상가) 등 5건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았으며,

2024년 전기안전관리(임대상가) 계약은 사업수행실적 평가를 계약만료일 60일 전까지 실시하지 않았다.

또한 2023년 전기안전관리(임대상가) 계약은 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았으며, 2023년 전기안전관리(임대상가) 등 2건의 계약은 임차인대표회의가 구성된 단지임에도 임차인대표회의와 협의하지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 재활용품 및 폐의류 수거 계약은 기존사업자 재계약 시 가격협상을 위한 견적서를 제출받지 않았고, 2023년 재활용품 및 폐의류 수거용역 계약은 수의계약(대상자) 선정조서를 작성하지 않았다.

그리고 2025년 재활용품 수거 등 6건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았으며, 2024년 재활용품 및 폐의류 수거 계약 사업수행실적 평가위원 구성 시 관리소장과 일반 임차인 1인 이상을 포함하지 않고 임차인대표회의 4명으로만 구성하였다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 전기안전관리대행 등 10건 계약은 수의계약(대상자) 선정 조서를 작성하지 않았다.

그리고 2022년 전기안전관리대행 3건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)에 필요한 서류를 제출받지 않았으며, 2022년 전기안전관리대행 계약은 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성하지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2022년 승강기 광고 등 2건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2022년 승강기 유지관리 계약은 견적서를 계약업체만 징구하였으며, 2022년 승강기 광고 등 2건의 계약은 수의계약(대상자) 선정 조서를 작성하지 않았다.

그리고 2022년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지확인(면허 등) 및 사업수행실적평가 회의록을 작성하지 않았고 임차인대표회의가 구성된 단지임에도 임차인대표회의와 협의하지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 소독 용역 등 13건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 2021년

재활용품 및 폐의류 수거 등 2건의 계약은 견적서를 계약업체만 징구 하였으며, 2023년 전기안전관리대행 등 6건의 계약은 수의계약(대상자) 선정 조서를 작성하지 않았다.

그리고 2021년 재활용품 수거 등 4건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행 실적평가 자격 유지 확인(면허 등) 및 사업수행실적평가 회의록을 작성하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일의 다음날⁷⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁸⁾ 및 동별 게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁹⁾하여야 한다.

- ○○○○ 관리소는 2023년 재활용품 수거 등 5건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 5건, 홈페이지 5건, 동별 게시판 1건) 공개하였고 기존사업자 재계약인 2024년 전기안전관리용역(임대상가) 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았으며 2024년 승강기유지관리 계약은 계약서를 지연 공개하였다.

- ○○○○ 관리소는 2024년 재활용품 수거 등 6건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 6건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 2건) 공개하였으며, 기존사업자 재계약인 2025년 재활용품 및 폐의류 수거 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ○○○○ 관리소는 2023년 승강기유지관리 계약은 사업자 선정 결과를 지연 공개하였고, 2021년 재활용품 수거 등 4건의 계약은 선정결과를 공개하지 않았

7) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

8) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

9) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않으나, 표준관리규약 개정(2022.05.17.)에 따라 계약서를 공개

으며, 기존사업자 재계약인 2022년 전기안전관리대행 등 3건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 2024년 소독용역 등 15건의 계약은 [참조 4]와 같이 사업자 선정 결과를 지연 공개하였다.

○ ○○○○○ 관리소는 2021년 재활용품 수거 용역 등 7건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 7건, 홈페이지 7건, 동별 게시판 3건) 공개하였으며, 기존사업자 재계약인 2022년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 2024년 전기안전관리대행 등 4건의 계약은 사업자 선정결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 3건) 공개하였고, 2024년 재활용품 수거 등 3건의 계약은 선정결과를 공개하지 않았으며, 기존사업자 재계약인 2024년 승강기유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

• 수의계약 체결 시 지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본		청렴,반부패
인권보호서약서	원본		청렴,반부패

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 승강기유지관리 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 제출받지 않았고 2022년 승강기

유지관리 등 6건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서 및 인권보호서약서’를 받지 않았으며, 2023년 전기안전관리(임대상가) 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한 여부 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2021년 재활용품 및 폐의류 수거 등 7건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았고 2024년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 제출받지 않았다.

또한 2022년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 ‘지방세 납세증명서’를 받지 않았고 2024년 재활용품 수거 및 폐의류 수거 등 3건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 받지 않았으며, 2024년 재활용품 수거 및 폐의류 수거 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2022년 전기안전관리대행 등 5건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았고 2023년 전기안전관리대행 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았으며, 2022년 전기안전관리대행 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 받지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2021년 폐의류 수거 등 3건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았고, 2023년 재활용품 수거 등 3건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2021년 재활용품 수거 등 5건의 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출 받지 않았고 2024년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았으며, 2022년 승강기유지관리 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 받지 않았다.

○ ㉞㉞㉞㉞ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 가운데 2021년 전기안전관리대행 등 6건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회 기간이 적정하지 않았고, 2024년 전기안전관리대행 등 5건의 계약은 ‘법 위반사실 확인서’를 받지 않았다.

그리고 2023년 재활용품 수거 등 6건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 받지

않았고, 2022년 승강기 광고 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 받지 않았으며, 2023년 전기안전관리대행 등 3건은 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 받지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤, ㉥㉥㉥㉥ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정 결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁰⁾ 대상이 되니 업무에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 【통보】

10) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)